

통 보

1. 제 목 : 개인정보 수집·이용 동의서 등 개인정보 관련 서식 개선 필요
2. 소관부점 : 홍보실, 준법경영실, 안전경영실(비상계획부), 경영지원실, 기업자산인수처, 개발혁신지원처
3. 내 용 :

가. 업무 개요

홍보실 등 6개 부점은 공사 업무 전반에 대해 「개인정보 보호법」에 따라 고객의 개인정보를 수집하여 처리하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「개인정보 보호법」 제22조 제2항에 따르면 개인정보처리자³²⁾는 정보주체로부터 개인정보 수집·이용에 동의를 받을 때에는 수집·이용 목적, 수집·이용하려는 개인정보의 항목 등 대통령령으로 정한 중요한 사항을 개인정보보호위원회가 고시³³⁾로 정한 방법에 따라 명확히 표시하고 알아보기 쉽게 안내하여야 한다고 되어 있고

32) 「개인정보 보호법」 제2조 제5호에 따르면 업무를 목적으로 개인정보파일을 운용하기 위하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등으로 정의함

33) 개인정보 처리 방법에 대한 고시(개인정보보호위원회고시 제2020-7호)

같은 법 시행령 제17조에서는 ‘대통령령으로 정하는 중요한 사항’을 [표 17]과 같이 구체적으로 정하고 있다.

[표 17] 대통령령으로 정하는 중요한 사항

구분	중요사항
1	개인정보의 수집·이용 목적 중 재화나 서비스의 홍보 또는 판매 권유 등을 위하여 해당 개인정보를 이용하여 정보주체에게 연락할 수 있다는 사실
2	민감정보, 여권번호, 운전면허번호 및 외국인등록번호
3	개인정보의 보유 및 이용 기간
4	개인정보를 제공받는 자 및 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적

구체적으로 「개인정보 처리 방법에 관한 고시」 제4조에서는 중요한 사항의 표시 방법(이하 “표시 방법”이라 한다)에 대해 ①글씨의 크기, 색깔, 굵기 또는 밑줄 등을 통하여 그 내용을 명확하게 표시하고, ②동의 사항이 많아 중요 내용을 구분하기 어려운 경우에는 해당 내용을 구분하여 쉽게 확인이 가능하도록 표시하여야 한다고 되어 있으며

개인정보보호위원회에서 발표한 「알기 쉬운 개인정보 처리 동의 안내서³⁴⁾」에서는 [그림 3]과 같이 표시 방법에 대한 작성 예시를 설명하고 있다.

[그림 3] 개인정보 수집·이용 동의서 작성 예시

작성 예시		
■ 개인정보 수집·이용 내역		
항 목	수집·이용 목적	보유·이용기간
성명, 전화번호	홍보문자 발송	1년

34) 단계별 동의서 작성 방법 및 사례 안내를 목적으로 2022년 3월 발표한 안내서로 중요한 사항의 표시 방법을 보다 구체적으로 명시함 (① 글씨크기는 최소 9포인트 이상, ② 다른 일반 내용보다 20퍼센트 이상 크게)

또한, 「개인정보 보호법」 제29조에 따라 정보보안부에서 수립한 「개인정보 내부관리계획³⁵⁾」 제9조 제2항에 따르면 분임 개인정보 보호담당관³⁶⁾(부점장)은 「개인정보 보호법」 등 관련 법령의 개정 또는 업무 처리 방법의 변경 발생 시 개인정보 수집·이용 동의서 등 관련 서식을 점검하고 현행화하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「개인정보 보호법」 제24조의2, 「개인정보 및 신용정보 보호세칙」 제28조 제3항에 따르면 법률, 대통령령 및 감사원규칙 등에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우 등을 제외하고는 주민등록번호를 처리³⁷⁾할 수 없다고 되어 있다.

따라서, 각 부점장은 개인정보 수집·이용 동의서 등 관련 서식을 법령에 맞게 점검하여 법령에서 정한 중요한 사항을 표시 방법에 따라 명확히 표시하여 정보주체에게 안내하여야 하고, 주민등록번호는 불필요한 수집이 이루어지지 않도록 각별히 유의하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 개인정보 수집·이용 동의서 등 개인정보 관련 서식을 점검한 결과

35) 「개인정보 보호법」 제29조(안전조치의무)에서 규정하고 있는 내부관리계획의 수립 및 시행 의무에 따라 제정된 것으로, 개인정보를 체계적으로 관리하여 개인정보 분실, 도난, 누출, 변조, 훼손, 오·남용 방지 등을 목적으로 함

36) 「개인정보 및 신용정보 보호세칙」 제10조에 따라 각 부점장은 발령과 동시에 분임 개인정보 보호담당관으로 임명된 것으로 간주함

37) 「개인정보 보호법」 제2조(정의) 제2호 : “처리”란 개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말함

(1) 개인정보 수집·이용 동의서 표시방법 개선

「보안업무 시행세칙」 [별지 제32호] “개인정보 수집 및 이용 동의서”의 경우 [그림 4]와 같이 법령에서 정한 중요사항인 ❶수집·이용 목적, ❷보유·이용 기간을 표시 방법에 따라 명확히 구분하여 표시하지 않고 있었다.

[그림 4] 개인정보 수집 및 이용 동의서

□ 개인정보의 수집 · 이용	
① 수집·이용 목적	
- 보안사고, 테러예방, 사건(사고) 발생 시 경위 등 파악	
② 수집·이용 항목 : 성명, 소속, 생년월일, 직위(직급), 주소	
③ 보유기간 : 출입증 반납 및 사용 종료 시로부터 1년 <보유기간 경과 시 파기>	
④ 파기 : 출입증 반납, 사용기간 종료 등에 따라 1년 이내 파기	
⑤ 동의하지 않을 권리 및 미동의시 불이익	

또한, 「홍보업무세칙」 [별지 제1호] “출입기자 등록신청서(개인정보 수집·이용·제공 동의서)”의 경우에도 [그림 5]와 같이 법령에서 정한 중요사항인 ❶수집·이용 목적, ❷보유·이용 기간을 표시 방법에 따라 명확히 구분하여 표시하지 않고 있는 등

[그림 5] 출입기자 등록신청서(개인정보 수집·이용·제공 동의서)

1. 개인정보의 수집·이용에 관한 사항	
수집·이용 목적	출입기자 등록
수집·이용할 항목	☐ 개인식별정보 : 성명, 직장, e-mail, 휴대폰번호 등 연락처 ☐ 기타 출입기자 등록·관리를 위한 정보 : 생년월일, 학교, 학과
보유기간	위 정보는 출입기자 등록 종료일로부터 5년까지 보유합니다.
수집·이용 동의 여부	공사가 위와 같이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다. (동의하지 않음 ☐ 동의함 ☐)
고유식별정보 동의 여부	공사가 위 목적으로 본인의 고유식별정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다. (동의하지 않음 ☐ 동의함 ☐)

[표 18]와 같이 법령에서 정한 표시 방법을 따르지 않고, 서식의 모든 항목을 구분 없이 표기하고 있는 개인정보 수집·이용 동의 서식 7건이 확인되었다.

[표 18] 개인정보 수집·이용 동의 서식 표시 불철저 명세

순 번	규정	서식명	소관부점
1		“기재 생략”	
2			
3			
4			
5			
6			
7			

따라서, 정보주체인 고객이 개인정보 수집·이용 동의 서식의 중요한 사항을 쉽고 명확하게 확인할 수 있도록 관련 서식을 개선할 필요가 있다.

(2) 주민등록번호 수집 관련 서식 개선

「개인정보 보호법」 제24조의2에 따르면 주민등록번호는 일반 개인정보와 달리 법률, 대통령령 등에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구·허용하거나, 긴급한 경우 등을 제외하고는 수집이 제한된다.

그러나, 「행동강령 위반행위 및 공익 신고 처리요강(준법경영실 소관)」 [별지 1] “신고서” 서식에서는 [그림 6]과 같이 피신고자의 주민등록번호를 수집하고 있었는데, 공익신고 처리 과정에서 피신고자의 주민등록번호를 수집해야 할 법적 근거는 없는 것으로 확인되었다.

한편, 국민권익위원회의 「공익침해행위 신고사무 운영지침」 [별지 1] “신고서” 서식에서도 [그림 6]과 같이 피신고자의 주민등록번호를 수집하지 않고 있었다.

[그림 6] 신고서 서식

「행동강령 위반행위 및 공익 신고 처리요강」 [별지 제1호]	「공익침해행위 신고사무 운영지침」 [별지 제1호]
-----------------------------------	-----------------------------

“기재 생략”

따라서, 법령에 근거 없이 개인의 주민등록번호를 수집하지 않도록 관련 서식을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 홍보실 등 6개 부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 개인정보 관련 서식을 관련 법령 및 내규에 부합하도록 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

홍보실장, 안전경영실장(비상계획부장), 경영지원실장, 기업자산인수처장, 개발혁신지원처장은 개인정보 수집·이용 동의서식을 법령상 표시 방법에 맞게 개선하시기 바랍니다.(통보)

준법경영실장은 법적 근거 없이 주민등록번호를 수집하지 않도록 관련 서식을 개선하시기 바랍니다.(통보)